

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2276/2536

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแหลมทอง
พานิช (1982

โจทก์

บริษัทหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

บริษัทหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 251

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยได้วางเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์จำนวนเงิน 3,892.50 บาท และได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ พานิชยการ จำกัด สาขาลำปาง ฉบับเลขที่แอลจี วี.89/139 และ 90/9 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2532 และ 22 มกราคม 2533 ตามลำดับ เพื่อเป็นหลักประกันในการขอกู้เงินการบังคับในระหว่าง อุทธรณ์ไว้ต่อศาลชั้นต้น บัดนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับ คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ จำเลยจึงขอรับ เงินค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ และหนังสือคำประกันทั้งสองฉบับ คืนจากศาล ขอศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้ศาลจังหวัดลำปางจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ และหนังสือคำประกันทั้งสองฉบับ ดังกล่าวคืนแก่จำเลยด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 52,500 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์โดยได้นำเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์จำนวน 3,892.50 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้น พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 76,74,75)

ศาลอุทธรณ์ส่งคำร้องว่า ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

วันพิจารณาหลักประกันจำเลยแถลงขอวางหนังสือสัญญาค้ำประกัน ของ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัดฉบับเลขที่แอลจีวี.89/139 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2532 และฉบับเลขที่แอลจีวี.90/9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2533 เป็นหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้เป็นหลักประกัน ยึดสัญญาค้ำประกันไว้ และให้ฝ่ายจำเลยทำสัญญาประกันภายในวันนี้ (อันดับ 91,93,96)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 107)

จำเลยยื่นคำแถลงดังกล่าว (อันดับ 115 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องที่จำเลยขอรับเงินค่าธรรมเนียมและหลักประกันที่จำเลยนำมาวางศาลเพื่อใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อศาลอุทธรณ์

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ จำเลย ชอบที่จะร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้สั่งคืนได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 251 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องที่จำเลยขอรับเงินค่าธรรมเนียมและหลักประกันที่
จำเลยนำมาวางศาลเพื่อใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น เมื่อศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ จำเลย ชอบที่จะร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้สั่งคืนได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 251 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>